رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٤٣٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨١١٩ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٣٠هـ

الموضوعات

اختصاص - ولائي - منازعات غير إدارية - شخصية اعتبارية خاصة - مصرف تجاري - مخالفة نظام المعلومات الائتمانية - تعويض.

مطالبة المدعي تعويضه عن خطأ مصرف تجاري بإدراج اسمه في قائمة منصة سمة - تضمن النظام أنه يجوز للمتضرر من مخالفة نظام المعلومات الائتمانية، طلب التعويض عن الأضرار أمام الجهة القضائية المختصة - تضمن النظام اختصاص المحاكم الإدارية، وتحديده بالدعاوى المتعلقة بالجهات الإدارية - الثابت أن طرف الخصومة الماثلة مصرف تجاري وليس جهة إدارية - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

مستند الحكم

- المادتان (١٣،١) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.
- المادة (١٥) من نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٥هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٨/٤هـ حاصلها: أنه يطلب الاستئناف على الفقرة (الثانية) من قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية رقم (٥٦/١٤٤٠) المتضمنة عدم اختصاص اللجنة ولائياً بالتعويض عما قام به مصرف (...) من إدراجه في منصة (سمة). وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فذكر أنه يحصرها بطلب التعويض عن خطأ منصة (سمة) وذلك بوضع اسمه في قائمتها. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم بناء على الآتي.

الأسْبَاب

لما كان المدعي يطلب التعويض عن خطأ إدراج اسمه في قائمة منصة سمة الإلكترونية، ولما كان من المتعين على الدائرة النظر في مدى اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى قبل الدخول في موضوعها، باعتبار أن الاختصاص من النظام العام، ومن المسائل الواجب على الدائرة بحثها وإن لم يثرها الأطراف، وبما أن المادة الأولى من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) بتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ نصت على أنّ: "ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض"، وبما أن المادة الثالثة عشرة من نظام

ديوان المظالم قد حددت اختصاصات المحاكم الإدارية بالرقابة على أعمال الأجهزة الإدارية التي تصدرها، سواءً كانت هذه الأعمال فيما يتعلق بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، أو كانت تتعلق بالقرارات الإدارية النهائية، متى كان مرجع الطعن عليها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، أو كانت تتعلق بالتعويض عن قرارات وأعمال جهة الإدارة، أو كانت تتعلق بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، دون غيرها من الشركات التي لا يختص الديوان في نظر الدعاوى ضدها. وتأسيساً على ذلك، وبما أن طلب المدعي في الدعوى الماثلة هو التعويض عن خطأ مصرف (...) بوضع اسمه في قائمة منصة (سمة)، وبما أن المادة (١٥) من نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) بتاريخ ١٤٢٩/٧/٥هـ تنص على أنه: "يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام -بعد صدور قرار من اللجنة- اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به"، وهذا النص يدل على أن اختصاص طلبات التعويض عن الأضرار التي لحقت بذوي الشأن وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية يكون أمام المحكمة المختصة، وبما أن أحد أطراف الخصومة هو مصرف مالي، وليس جهة إدارية، وطلب المدعي إلزام المصرف بالتعويض عن الخطأ المتسبب فيه؛ فإن الدعوى تكون خارجة عن

اختصاص محاكم ديوان المظالم.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى رقم (٩٤٣٧) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.